

文书编号：（2025）川 0107 刑初 306 号

公诉机关：成都市武侯区人民检察院

被告人黄振宇，男，1997 年 9 月 9 日生，汉族，高中文化，滴滴出行网约车司机（兼职），户籍地成都市武侯区簇桥街道蓝光 COCO 金沙二期 4 栋 1 单元 903 室，身份证号码 510107199709090092。2025 年 6 月 29 日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留，2025 年 7 月 6 日变更为取保候审。

成都市武侯区人民检察院以成武检刑诉〔2025〕306 号起诉书指控被告人黄振宇犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭公开开庭进行了审理。成都市武侯区人民检察院指派检察员出庭支持公诉，被告人黄振宇及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。

经审理查明：2025 年 4 月 19 日 20 时许，被告人黄振宇在四川省本人租住处（通过百度贴吧求职帖联系）在百度贴吧“成都兼职吧”看到“日结兼职”帖子后主动联系发帖人。被告人黄振宇在明知他人可能利用信息网络实施犯罪的情况下，仍将本人交通银行借记卡卡号、绑定手机接收的短信验证码及本人微信、支付宝收款码提供给对方使用（银行卡本体未离手），供“九哥”（另案处理）用于接收来源不明资金，双方约定：单卡月酬 800 元，按月结算；另按走账流水金额的 0.8% 给付提成。2025 年 4 月 20 日至 2025 年 6 月 19 日间，该卡单边流入资金 480000 元（2025 年 4 月 26 日 118000 元、2025 年 5 月 8 日 150000 元、2025 年 5 月 24 日 132000 元、2025 年 6 月 11 日 80000 元）。黄振宇提供银行卡信息及收

款码共计 2 个结算月，月酬 800 元 / 月×2 个月=1600 元；走账流水合计 480000 元，按 0.8%计提成 3840 元，被告人黄振宇非法获利共计人民币 5440 元。

本院认为，黄振宇明知他人可能利用信息网络实施犯罪，仍提供本人银行卡卡号、收款码及验证码，致使该账户被用于接收、转移来源不明资金累计 480000 元，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。黄振宇在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚；其经电话通知后主动到案并如实供述主要罪行，系自首，且自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。惟其在获悉同类案件被查处后删除与上线聊天记录，客观上妨害了电子数据的完整收集，反映其存在一定的规避查处意图，本院在量刑时酌情予以体现，对其不适用减轻处罚。辩护人所提从犯、自首、认罪认罚的辩护意见成立，本院予以采纳。

依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

- 一、被告人黄振宇犯帮助信息网络犯罪活动罪，有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元；
- 二、扣押在案的作案工具手机一部予以没收；继续追缴被告人黄振宇违法所得人民币 5440 元，上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向成都市中级人民法院提出上诉。

审判员：成都市武侯区人民法院（教学虚构）      日期：2025

年 9 月 22 日（教学虚构）